

자본시장조사 업무규정
조문별 제 · 개정 이유서

2025. 7.

금 융 위 원 회

1. 불공정거래·공시위반 등 과징금 부과기준 강화

[안 별표2 제4호]

가. 제·개정 이유

- 자본시장 불공정거래·공시위반 등에 대한 과징금 부과기준을 강화하여 공정한 시장질서 확립과 투자자 보호를 강화하기 위함

나. 제·개정 내용

- 미공개중요정보 이용, 시세조종, 부정거래 등 불공정거래, 증권신고서 제출 의무 등 공시의무 위반, 무차입공매도에 대한 과징금 부과기준 강화

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 불공정거래·공시위반·무차입공매도 과징금 부과기준 강화로 자본시장의 공정한 거래 질서 확립, 투자자 보호 등에 기여

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

2. 금융회사 임직원의 직무 관련 불공정거래 등에 대한 제재 가중 [안 별표2 제4호 다목, 별표2의4 제4호 다목]

가. 제·개정 이유

- 자본시장 불공정거래·공시위반 제재 가중사유 등을 개선하여 공정한 시장질서 확립과 투자자 보호를 강화하기 위함

나. 제·개정 내용

- 금융회사 임직원의 직무상 미공개정보를 이용하는 행위 등 금융회사 임직원의 직무관련 불공정거래 행위를 과징금 및 금융투자상품 거래·임원선임 제한명령 상향조정사유로 추가
- 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있는 공시의무 위반을 과징금 상향조정사유로 추가

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 자본시장·금융시장의 신뢰를 크게 저해하는 금융회사 임직원의 직무관련 불공정거래, 상장회사 등의 허위공시를 엄단하여 공정한 거래 질서 확립, 투자자 보호 등에 기여

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음

3. 금융투자상품 거래·임원선임 제한명령 부과기준 개선 등 [별표2의2 제1호, 안 별표2의4 제3호]

가. 제·개정 이유

- 금융투자상품 거래·임원선임 제한명령 부과기준을 개선하여
공정한 시장질서 확립과 투자자 보호를 강화하기 위함

나. 제·개정 내용

- 과징금과 동일하게 불공정거래 행위자 등에 대하여 금융투자상품
거래·임원선임 제한명령 제한기간을 먼저 산정한 후에 감면여부를
판단하도록 하고, 자본시장법 개정(법률 제20531호)에 따른 과태료
부과기준 인용조문을 정비

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당사항 없음

라. 입법효과

- 과징금과 금융투자상품 거래·임원선임 제한명령의 원칙 병과 등
으로 자본시장의 공정한 거래 질서 확립, 투자자 보호 등에 기여

마. 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음